ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ވ. މުޙައްމަދު ނަޝީދު

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 38 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2021/SC-A/74 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 14 ޖަނަވަރީ 2026

Dr. Alaka Singh v. Mohamed Nasheed

4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގެ އީމެއިލްގައިވާ "ގޯލްޑް ޑޮރަންޖެރިރާސެ" މި އިބާރާތަކީ ކޮންޓްރެކްޓްބޭރު ފޯރުނާ އެއްގޮތް ހުރަހަގާފަޔާ ސާފު ހުރިހާގޮތުން ނޫންކަމާއި، އެ ވައުދަކީ ބޮރުސާވާ ކުރި ޢަމަލެއް ނުވުމުން، އިސްތިޢާލީ ޝަރީޢަތުގެ ހަމަތަކުންނާއި ޚިޔާލީސަރީ އެސްޓޭބްލިޝްވުމުގެ ދަރުނުވެސް އެ ވައުދު ތަންފީޒުކުރެވޭނެ ހަމައެއް ނެތްކަން ކަނޑައަޅައި، އިސްތިއުނާފު ބާތިލުކޮށްފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ހުލާސާ

މައްސަލައިގެ ޙަޤީޤަތްތައް

މިއީ، އިންޑިއާގެ ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވާ ޑރ. އަލަކާ ސިންގް އިންވެސްޓްމަންޓް، މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ "ބަރުޖީލަ" ކިޔާ ދުވަސްދު ވިޔަފާރިއާ ގުޅިގެން، ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ބަދަލުކުރެވުނު އީމެއިލްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ޑރ. އަލަކާ ސިންގް އަށް ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، އުގަސްދު ގަތުމަށް ޝައުޤުވެރިވި ކުރިޔަށް ޕްރޮޖެކްޓް ނިޔާލާ ޕްރޮފިޓްގެ ހުރަހަދުން ހިއްސާކުރުމާއެކު، (ހަމަޖެހު ޢަދަދަކަ) އާއި އުޅަނދު ވިޔަފާރާ އަދި ދެފަރާތު ހުރި ޖަހަދު ކޮންސެޕްޓް ގޮތުން ދަރުމަން ގޯލްޑް ޑޮރަން ޖިރިގާން ކަމަށާއި، އެއީ އެ އުޅަނދު ގަން އެއްގަމުން އިންވެސްޓްމަންޓް ނިސްބަތް ހުށަހަޅާ ގޮތްމަގުތަކެވެ ކަމުގައިވާތީ ކަމަން މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ. 7 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ދިން ޖަވާބުގައި، 31 ޑިސެމްބަރު 2014 ގެ ކުރިން 400،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ކޮރަން ބޭނުންވާކަމަށް ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ބުނެފައިވެއެވެ. އޭގެފަހުން 13 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، އެކަމުގެ ވިޔަފާރާގެ މުދާރަކާރަތަށް އެއްވެސް ޝައުޤުވެރިކަމެއް ނެތްކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ.

ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ދެން ކްރިސްޓޮފް ގްރޫޕާ ސިފާ ވާހަކަ ދައްކައި، 29 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި އުގަސްދު އުޅަނދަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ އަމިއްލަ އިންވެސްޓަރުގައި ދިނުވައިވެއެވެ. 3 ނޮވެމްބަރު 2014 ގައި ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، ކްރިސްގެ 250،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އޮފަރާއި 400،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ދެއްކުމުގައިވާ ފަހަރުގެ، 31 މާރޗް 2015 ގެ ކުރިން ދައްކާނީ ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ސުވާލުކޮށްފައިވެއެވެ. އެ އީމެއިލަށް ދިން ޖަވާބުގައި، އެކަނި ވިޔަފާރިއާ މަސްދަރުގެ ޝެއަރހޯލްޑަރުކަމުގެ ޙަވާލާ ކަމަށާއި، އެއީ އިޚްތިޔާރީގޮތުން ނޫން ކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ. އޭގެ ޖަވާބުގައި، އެ ވައުދަކީ ޤާނޫނުންވެސް އިލްތިޒާމެއް ނޫންކަމަށާއި، އެކަން ތަންފީޒުކުރެވޭނެ އެއްވެސް ގޯތެއް އާނާއަކަށް ނުވާކަމަށް ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ބުނެފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2293/Cv-C/2017 ދަޢުވާ

ޖ.ނ. އަހަރާ ސިނާނު އިންވެސްޓްކުރި "ބަރުމީޔާ" ވިއްކާލުމުގެ މުޢާމަލާތް ހިންގައިދިން މުޙައްމަދު ނަޝީދު، ހ. އުގަނދު ކުޑަ އަގައްގައި ވިއްކާލާފައިވާކަމަށް ބުނެ، އެކަމުގެ ސަބަބުން ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް އޭނާ އެއްބަސްވި US$ 150,000 (އެއްލައްކަ ފަންސާސްހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ޝަރީޢަތުން ދޫކުރުވުމަށް ހުކުމަށް އެދި، ޖ.ނ. އަހަރާ ސިނާނު ދަޢުވާ ކޮށްފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުން ކަނޑައެޅިފައިވަނީ، އެ ފައިސާ އަދާކުރުމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އެއްބަސްވެ، މިގޮތުގެ މައްޗަށް ދެފަރާތުގެ މެދުގައި އެއްބަސްވުމެއް އެކުލެވިފައިވާއިރު، އެ ފައިސާއާއި މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަނބުރާ ދިނުމުގެ ފައިސާއާއެކަން ސާބިތުވާކަމަށެވެ. އަދި 08 ނޮވެމްބަރު 2018 އިން ފެށިގެން 15 (ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ ފައިސާ ސިވިލް ކޯޓަށް ދައްކައި ހަވާލުކުރުމަށް ހުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/HC-A/405 ދަޢުވާ

ސިވިލް ކޯޓުގެ ހުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި، މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. (ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފުގެ ނުކުތާތައް، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.) ހައިކޯޓުން ސިވިލް ކޯޓުގެ ހުކުމް ބާޠިލްކޮށްފައިވަނީ، މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަންނަނިވި ސަބަބުތައް ފާހަގަކޮށްގެންނެވެ.

1. ޖ.ނ. އަހަރާ ސިނާނަށް US$ 150,000.00 ދިނުމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަކީ، ތާޢީދުކުރުމުގެ ނުލި ދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފައިސާއާއިކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނުމުން، އެއީ ތާޢީދުކުރުމުގެ ނުކުތު އަދި ގަބޫލުކުރުމުގެ މައްސަލަ ނުލި ހުށަހެޅިއިރު ޖ.ނ. އަހަރާ ސިނާނު އެއްބަސްވެފައިވާކަން؛
2. ބުނެވުނު އީމެއިލްތަކުން ބަދަލުކުރެވުނު އެތެރޭގައި، ޖ.ނ. އަހަރާ ސިނާނާ ދެމެދު ޕްރޮމިސަރީ ނޯޓެއް ގެ ހިތާ ގޮތަށް ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއް ވުޖޫދުވެފައި ނުވާކަން؛
3. މުޢާހަދާގެ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކޮށްދިނުމުގެ ސަބަބުން، މި މުޢާމަލާތް ނިމުމަކަށް ގެނައުމުގެ ފުރިހަމަ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު ޖ.ނ. އަހަރާ ސިނާނަށް އެ ވަގުތު ލިބިފައި އޮތްކަން؛
4. މުޢާހަދާ ވިއްކާލުމުގެ މުޢާމަލާތް ޖ.ނ. އަހަރާ ސިނާނު ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ، މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ނިޔަތް އުނިކުރުމުން، މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ފޮނުވި ގޮތުން ބަނދުވެފައި އެއްބަސްވުމުގެ ނުކުތާތަކުގައިވާ، ޕްރޮމިސަރީ އުސޫލުތަކުގެ މައްޗަށް މި މުޢާމަލާތުގެ މައްޗަށް އަލިފުޅު ނުކުރެވޭކަން؛
5. ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަނދުވާ އެއްބަސްވުމުގެ ވުޖޫދުވެފައި ނުވާ ހާލަތުގައި، މި ހުށަހެޅުމުގައި މުޠާލިބަށް ޙައްޤެއް ޝަރީޢަތުން އިސްތިސްނާ ބަލަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތްކަން؛ މިއެވެ.

ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް، ޖ ރ. އަލީފާ ސިނާނުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް 03 ނުކުތާއެއް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އެ ނުކުތާތަކަކީ، ކޮންމެ ނުކުތާއަކާމެދު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

1. ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ، ޖ ރ. އަލީފާ ސިނާނުގެ އާއި މުޙައްމަދު ނަޝީދާ ދެމެދު ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަސްދުވުމެއް އޮތް ކޮންޓްރެކްޓެއް ވުޖޫދުގައި ނޯވާކަމަށް ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، 4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގެ އިޤްރާރުގައިވާ "ގޮތެއް ހަދަންދެނިދާނެ" މި އިބާރާތަކީ މާނަ ނޫނޫގެ އަދި އޮޅުން ނުފިލާގޮތަށް އޮތް އިބާރާތެއް ކަމަށާއި، އެއީ ހުރަހަކަށްވާއްކަމަށް ބެލިނަމަވެސް، ޖ ރ. އަލީފާ ސިނާނުގެ އިޤްރާރު ދިނުމުގެ ކުރިން އެ ހުރަހެޅުމަށް ނިމުން އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި، އެއީ އިތުރުބާރެއް ނޫންކަން ޖ ރ. އަލީފާ ސިނާނުގެ ސާފު ބަޔާން ފާޅުކޮށްފައިވާތީ، ދެފަރާތު ދެމެދު ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

2. ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުން ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް މަބްދައުގެ ޝަރުޠުތަކަށް ރިޢާޔަތް ނުކޮށް، އެ މަބްދައަށް މި މައްސަލައިގައި ޢަމަލު ނުކުރެވޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ޕްރޮމިސަރީ ޕްރޮމިސް އުޅަނދު ވިއްކުމުގެ މުޢާމަލާތް ކުރިއަށްވެސް ސިޔާ ޖ ރ. އަލީފާ ސިނާނުގެ އާއި ޕްރޮމިސީ ގޮތުން އާ ދެމެދު ވާހަކަ ދެކެވިގެން ކަމުން، މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވެރިޔާވާ ވަޢުދަށް ބަރޯސާވެގެން ޖ ރ. އަލީފާ ސިނާނު ކުރި ބަދަލެއް ނުފެނޭ ކަމަށާއި، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް މަބްދައު ތަޠުބީޤުކުރުމަށް އެކުލެވޭ ޝަރުޠުތައް ދިރާސާކޮށްގެން މި އުސޫލު ތަޠުބީޤުކުރާ ހަމައެއާއެކު، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އުސޫލާ ދެމެދު ދޭތެރޭގައި ވަރަކަށް އަސާސީ ފަރަގެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

3. ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ، "މިހިރަނާގެ ވައްދަލު އޮޅޭގެ މައްޗަށްވާ ދަރަނިޖެހޭކަމެވެ" މި މާނައިގައި ކިޔުމި ދަރަނި ބަލާފައިވާ އޮތްނަމަ، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި މަނާކުރާ ވައްދަލު ދަރަނިޖެހުމެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، އެ ބުނެފައިވާ ވައްދަލު މާނަ ނަގާއިރުގެ ބަރުޤިޔާ ނެތް ކަމަށާއި، މުޢާމަލާތް ނޫން އަދި އޭގެ މައްޗަކަށް ބަރޯސާވެފައި ނުވާ ވައްދަލު ފޮރުގަނެ ޝަރުޢީ ހަމަތަކަށް ބަލައިގެން ނިންމާ ކަމަށާއި، ވައްދަލު ފަރާތުގެ ނަފުސުގެ އެފަދަ ވައްދަލު ފާޅުގައި ޢަމަލުކުރުން މުޢާމަލާތެއް ހަމައެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/HC-A/405 ޤަޟިއްޔާއިން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަކީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފު ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަމުގައި ބަލާން ތަނެއް ނެތް ކަމަށް، އެހެންކަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުލްލަޠީފް މުޙައްމަދުގެ ރައުޔަށް ފަނޑިޔާރު އާއި ތާއީދު ޙުސައިން ޝަހީދު ތާއީދުކުރެއްވުމާއި، 14 އޮކްޓޯބަރު 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ކަނޑައަޅައި ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މި ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/91 (ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، އެކަކު އަނެކަކަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް، އެ ހުށަހެޅުން ރައްދުވީ ފަރާތުން ޤަބޫލުކުރުމުން ކޮންޓްރެކްޓެއް ކުރެވުނީއެވެ.

2. އެ ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހެޅުމަކީ އޮޅުން ނުފިލާގޮތަކަށް ނުވަތަ ޝަރުޠުނެތި ނުވާގޮތަކަށް އޮންނަ އެއްބަސްވާކަން ފެނޭން ނުވާނެއެވެ. އެ ހުށަހެޅުން ވާންވާނީ، ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަނދުވުންތަކެއް އުފެއްދުމުގެ ހަރުދަނާ ނިޔަތުގައި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކަށެވެ.

3. އަދިގެ ބާޔާ ދައްކާނީ ހިލޭކަމުގެ، ކޯޓު އިރުކަކުގެ، އުސޫލުތަކުންކަމުގެ ބަރުނާމަކާން، ފަހުގެ ދަގުނާށް "ގޮތެއް ކޮންސިޑަރޭޝަން" ކަމަށް ބުނާ އިބާރާތަކީ މާނަ ނުކުރެވޭ އަދި އެއްވެސް ނުކުތާތަކެއް އެކީ އިބާރާތެކެވެ. އެއީ ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދުން ހުށަހެޅުމެއް ނޫނެވެ.

4. ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހެޅުމުގެ ޤަބޫލުކުރުން ކަނޑައަޅާ ބުނެވިދާނެއެވެ. ނުވަތަ އަމަލުކުރާ ގޮތަކުން ޤަބޫލުކުރާކަން އަންގައިދީފިނަމަ ބެލެވިދާނެއެވެ. އެ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ޤަބޫލުކުރުމަކީ އިތުރުގޮތެއް ނުވަތަ ޝަރުޠެއް އޮވެގެން ނުވާނެއެވެ.

5. އެ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އެ ހުށަހެޅުން ޤަބޫލުކުރާނެ ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި އޮތްއެއްނަމަ، ޤަބޫލުކުރަންވާނީ އެގޮތަކަށެވެ. ޤަބޫލުކުރާނެ ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި ނުވާނަމަ، ޤަބޫލުކުރަނީ އާންމުކޮށް އެފަދަ ކަންތައް ކުރެވޭ ގޮތަކަށް ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށެވެ.

6. ހުށަހެޅުމަކަށް އިޖާބަ ދިނުމުގެ ކުރިން، ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އެ މުޢާމަލާތަކަށް ޝަރުޠުފުރިހަމަވާ ނިޔަތަކުން ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށް ބުނެ، އެ ހުށަހެޅުމަށް ނިމުން އައިސްފައިވާނަމަ، އެ ހުށަހެޅުމުގެ މައްޗަށް ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދިގެން ނުދާނެއެވެ.

7. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްތިއުނާފު ނަންބަރު ޤަޟިއްޔާ (2016/SC-A/16 [2021] SC 51) ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް، ޤާނޫނު ޤަބޫލުކުރާ އަދި ޤާނޫނު ބަނދޭ ކޮންޓްރެކްޓަކަށް ވުމަށް ހަމަވާ އެންމެ ބުނިޔާދީ ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އެއްބަސްވުމުގެ ނިޔަތަކީ، ތަންފީޛުކުރެވޭ ކޮންޓްރެކްޓެއް ވުޖޫދުވެފައިވާކަމަށް ބެލޭކަށް ނެތެވެ. ފަހަރު ދުރުވާ އިލްތިޒާމުގެ ނޫނުކަމާއި، އެކަން ތަންފީޛުކުރުމަށް ގޮތެއް ނުވާކަން، ވަރުގަދަ ހެކިތަކުން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، އެފަދަ އެއްބަސްވުމުގެ އުފެދިފައިވާކަމަށް ބެލޭކަށް ނެތެވެ.

8. އިސްލާމީ ފިޤުހުގައި ވަޢުދުގެ މަފްހޫމަކީ، އެކަކު ތިމާކަށް ފައިދާއެއް ނުވަތަ މަސްލަހަތެއް ހުރި ކަމެއް މުސްތަޤްބަލުގައި ކޮށްދިނުމަށް، ނުވަތަ އެކަން ނުކުރާނެކަމަށް ޤައުލުގައި ބަސްދީފައިވާ ކަމެއް މުސްތަޤްބަލުގައި ދެއްކުމަށް ބޭނުންވުމެވެ، ވަޢުދާ ދިޔާގެ އަދިއްޔާ ނަފްސުގެ މައްޗަށް ޙާޟިރުވާ ކަމަށް ބުނާ ބަހެކެވެ. އެއީ ވަޢުދާ ފަރާތުގެ އިޚްތިޔާރީ ޢަމަލެކެވެ.

9. ވަޢުދު ފުއްދުމަކީ އަޚްލާޤީ ޖިންމާއެއްކަމާމެދު ފިޤުހު އިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި ޚިލާފެއް ނެތެވެ. ނަމަވެސް، ޤާނޫނީ ގޮތުން ކަށި މެދުވެރިކޮށް ވަޢުދު ދޭ މީހާގެ މައްޗަށް ޙާޞިލުކުރުމުގެ ނުވަތަ ތަންފީޛުކުރުމުގެ މިންވަރާމެދު، ފިޤުހު އިލްމުވެރިން ޚިލާފުވެވަޑައިގަންނަވައެވެ.

10. "މިނިވަނާގެ ވަޢުދަކީ އޭނާގެ މައްޗަށްވާ ދަރަންޏެކެވެ" (وَعْدُ الْحُرِّ دَيْنٌ عَلَيْهِ) މި ބުނުމަކީ، އެ ބުނުމުގެ މަޝްހޫރުކަމުގެ ސަބަބުން ކީރިތި މާތް ނަބިއްޔާގެ ޙަދީޘްފުޅެއްކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ހީވެފައި އޮތްނަމަވެސް، އެއީ އެ މާތް ނަބިއްޔާގެ ޙަދީޘްފުޅެއް ނޫނެވެ. އެއީ ޢަރަބިންގެ ތެރޭގައި ވަޢުދު ފުއްދުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ބުނެއުޅޭ މަޝްހޫރު ބަހެކެވެ.

11. ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ފަދަ، މުޤާބިލެއް ނުވާ އަދި އޭގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެފައިވާ ނުވާ ވަޢުދު ފުއްދުން ލާޒިމުވަނީ ހަމައެކަނި އަޚްލާޤީ ގޮތުންނެވެ. ވަޢުދުވީ މީހާގެ ސުލޫކުގައި އުފެދޭ ވަޢުދު ޤާނޫނީ ގޮތުން ލާޒިމުކުރުވަން ޝަރުޠު ހަމަވެފައެއް ނެތެވެ.

12. ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިސްލާމިކް ފިޤުހު އެކަޑަމީގެ ރިޒޮލިއުޝަން ނަންބަރު 40-41 (5/2 & 5/3) ގެ މަތިން، ވަޢުދަކީ ޝަރުޢީގޮތުން ދިޔާނަތުގެ ގޮތުން ވަޢުދުވުމާއި ކަމުގައިވާނަމަވެސް، އަދި ވަޢުދު ފުދުން ފަރާތްތަކުން އެ ވަޢުދުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ ޚަރަދުތަކެއް ކުރަވާފައިވާނަމަ، އެއްފަރާތުން ކުރާ ވަޢުދު ފުއްދުން ޤާނޫނީ ގޮތުން ލާޒިމުވާނެއެވެ. ވަޢުދު ލާޒިމުވުމުގެ މާނައަކީ، އެ ވަޢުދު ފުއްދުން ޖެހޭނެއެވެ. ނުވަތަ އުޒުރެއްނެތި ސަބަބެއް ނެތި ވަޢުދު ނުފުއްދުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދޭން ޖެހޭނެއެވެ.

13. ވަޢުދު ޢަހުދުވާ ފަރާތުން ތިންވަނަ ފަރާތާ ސީދާ ވާހަކަ ދައްކައި، އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ކުރި ޚަރަދުތަކާއި، ވަޢުދަށް ބަރޯސާވެގެން ކުރި ޚަރަދުތަކެއް ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.

14. ކޮންސިޑަރޭޝަން ޤާނޫނުގެ ދާއިރާގައި ތަޢާރަފުވެފައިވާ "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގެ މަބްދައު، ކޮންސިޑަރޭޝަން ނުވަތަ އެއްބަސްވުމެއްގައި ހިމެނޭ އެއް ފަރާތަކުން ކުރާ ވަޢުދަކަށް އަނެއް ފަރާތަކުން ބަރޯސާވެ، އެގޮތުގެމަތިން ކަމެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ކަމަކުން މަނާވެގެންވާނަމަ، ވަޢުދުވި ފަރާތުން ވެސް ވަޢުދާ ޚިލާފު އަމަލެއް ކުރުން އިންސާފުވެރި ގޮތެއްގައި މަނާވެގެންވެއެވެ. އެ މަބްދައު ބޭނުންކުރެވޭނީ، ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ކުރިން ޤާއިމުވެ ދެމިއޮތް ޤާނޫނީ ނުވަތަ ޢަމަލީ ގުޅުމެއް އޮތުމުން، ވަޢުދުވި ފަރާތުން އެ ވަޢުދު ޢަހުދުވި ފަރާތާ އިދިކޮޅަށް ކޮންޓްރެކްޓުގައިވާ އަމަލުތަކުގެ ދިފާޢުގައި އުފުލުމުގައެވެ.

15. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ ވ. ސަލްވޭޖަސް އޮފް ދަ ސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޤަޟިއްޔާ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/43 ޤަޟިއްޔާ) އަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮތް ގޮތުން، ވަޢުދުވި ފަރާތުން ވެރިޔާ ވަޢުދަކީ އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުޠެއްކަން ބަލައިގެން އަންނަ ފަދަ ނުވަތަ އެއަށް އަމަލުކުރަން ނުޖެހޭ ފަދަ ވަޢުދަކަށް ވުމާއި، ވަޢުދުވެވުން ފަރާތުން އެ ވަޢުދަށް ބަރޯސާވެ އެގޮތުގެމަތިން އަމަލުކޮށްފައިވުމާއި، ވަޢުދުވި ފަރާތުން އެ ފަރާތުގެ ވަޢުދާ ޚިލާފަށް އަމަލުކޮށްފައިވުމަކީ ޢަދުލު އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފު ކަމަކަށް ވުމާއި، "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގައި ހިމެނޭ ޝަރުޠުތަކެވެ.

16. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ އަޙްމަދު މަޖީދު ވ. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް ޤަޟިއްޔާ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/SC-A/08 ޤަޟިއްޔާ) ގައި ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ ގޮތުން، ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލްގެ މަބްދައު ތަޠްބީޤުކުރެވޭނީ، ވަޢުދުވި ފަރާތުން ވެރިޔާ ވަޢުދަކީ ވަޢުދު ޢަހުދުވި ފަރާތުން އޭގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވާ ކަންކަން ތަޤްރީރުކުރެވޭފަދަ އެކަށީގެންވާ (ސްޕެސިފިކް) ވަޢުދަކަށް ވުމާއި، ވަޢުދު ޢަހުދުވާ ފަރާތުން އެ ވަޢުދުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ އަމަލުކޮށްފައިވުމާއި، އެ އަމަލުކުރުމުގެ ސަބަބުން އޭނާއަށް މާލީ ގޮތުން ނުވަތަ އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ގެއްލުމަކާ ކުރިމަތިވެފައިވުމާއި، ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޭއިންސާފަށް ބަދަލު ދިނުމުން ހަމައެކަނި ގޮތަކީ ވެފައިވާ ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުވުމަށް ވަޢުދުވި ފަރާތަށް އަންގަން ކަމުގައިވާ ބާރުލިބޭކަމެވެ.

17. އެމެރިކާގެ ރިސްޓޭޓްމަންޓް (ސެކަންޑް) އޮފް ކޮންޓްރެކްޓްސް (1981) އަކީ އޭގެ ޖޯހަރުގައި ޤާނޫނެއް ނޫނެވެ. އެއީ އެމެރިކަން ލޯ އިންސްޓިޓިއުޓުން ޕްރެކްޓިޝަނަރުންނާއި ޤާޟީންގެ ރިފަރެންސް ޓޫލެކެވެ. އޭގެ 90 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލްގެ ހަމަތައް ބިނާވެފައިވަނީ، ވަޢުދެއްގެ މައްޗަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބަރޯސާވެފައި އޮތުމާއި، އިންޞާފުވެރިކަން ޝާމިލު ނުދިއުމުގެ މައްސަލަތަކެވެ.

18. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް ތަޠުބީޤުކުރަމުންދާ އުސޫލާއި، އެމެރިކަން ރިއަލިޒަމްގެ ދަރުސް މި އުސޫލު ތަޠުބީޤުކުރާ ހަމައިގެ ދުރުދުރުގައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އުސޫލާ ދުރަށް ދާންޖެހޭފަދަ އަސާސީ ތަފާތެއް ނުފެނެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިބްރާހީމް ޚަލީލް ޤަޟިއްޔާ

2016/SC-A/16 [2021] SC 51 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް ޚަލީލް (އަނެއް ފަރާތުގެ ނަން، މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޤާނޫނު ޤަބޫލުކުރާ އަދި ޤާނޫނު ބާރުދޭ ކޮންޓްރެކްޓެއްކަން ފެނަން ލާޒިމުވާ އުންސުރުތައް މި ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައެވެ.
2. އެ އުންސުރުތައް ފުރިހަމަވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް ނެތްނަމަ، ޤާނޫނު ބާރުދޭ ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދިގެން ނުދާނެއެވެ. (އެ އުންސުރުތައް [2026] SC 38 ގައި ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ ވ. ސަވްތެންސް އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/43 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ އާއި ސަވްތެންސް އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޢުދުވި ފަރާތުން ވެފައިވާ ވަޢުދަކީ، އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުތުތަކަށް ބަދަލެއް އަންނަ ފަދަ ނުވަތަ އެއަށް އަމަލުކުރަން ނުޖެހޭ ފަދަ ވަޢުދަކަށް ވުން؛
2. ވަޢުދުވެވުނު ފަރާތުން އެ ވަޢުދަށް ބަރޯސާވެ، އެގޮތުގެމަތިން އަމަލުކޮށްފައި ވުން؛
3. ވަޢުދުވި ފަރާތުގެ ވަޢުދާ ޚިލާފަށް އަމަލުކުރުމަކީ، އަދުލު އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފު ކަމަކަށް ވުން؛ މިއީ "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގައި ހުރުން ލާޒިމުވެގެންވާ ކަންތައްތަކެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ޢަބްދުލް މަޖީދު ވ. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/SC-A/08 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޢަބްދުލް މަޖީދު އާއި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޢުދުވި ފަރާތުން ވެފައިވާ ވަޢުދަކީ، އެމައްކަކަން އަނެއް (ވަޢުދު ހައްދުވި) ފަރާތުން ބަރޯސާވެ، އެ ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ކަންހިނގާނެކަމުގައި ބަލައި ކަންކަން ތަރުތީބުކުރާފަދަ އެކަށީގެންވާ (ސިގްނިފިކަންޓް) ވަޢުދެއްކަމުގައިވުން؛
2. ވަޢުދު ހައްދުވާ ފަރާތުން، އެ ވަޢުދުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ، ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ކަންހިނގާނެކަމުގައި ބަލައި، (މުޤާބިލް ނެއްނަމަވެސް) އަމަލުކޮށްފައި ހުރުން؛
3. ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރަންނުޖެހޭކަމަށް ދެކިގެން، ވަޢުދު ހައްދުވާ ފަރާތުން ކުރި އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން، އޭނާއަށް މާލީގޮތުން ނުވަތަ އިޖްތިމާޢީ ގެއްލުމަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހުން؛
4. އަދި ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޭއިންސާފުން ހައްލު ލިބިދެވޭނީ ހަމައެކަނި ގޮތަކީ، ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުވުމަށް ވަޢުދުވި ފަރާތަށް އަންގައިން ކަމުގައިވުން؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޝަރަފްސުފް ފުނާ ވ. ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން މައްސަލަ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-L/87 މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޝަރަފްސުފް ފުނާ އާއި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (މި މައްސަލައަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓެއްގައި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރުމަކީ، މުޅި މައްސަލައިގެ ނިންމުން މުރާޖަޢާކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް ނޫންކަން؛

2. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާއާއި 43 ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު، މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓެއްގައި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރު، މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރު ޤާނޫނީ ގޮތުން ކުށެއް ހަދާފައިވާކަމަށް ހަމައެކަނި ބުނުމަކުން ނުފުދޭކަމާއި، ވަކި ކަމަކަށް ބިނާކޮށް ނުވާކަމަށް ބުނާނަމަ، އެކަމުގައި އުފެދޭ ޤާނޫނީ ބަހުސަކީ ކޮބައިކަން އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްދޭން ޖެހޭނެކަން؛ މިއެވެ.